



PUTUSAN
Nomor 1421/Pid.B/2025/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : MUHAMMAD HANAFI
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun / 23 Agustus 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Letda Sujono No. 64 Kelurahan Bandar

Selamat Kecamatan Medan Tembung

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 14 Juni 2025 sampai dengan tanggal 03 Juli 2025;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 04 Juli 2025 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 07 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2025;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 20 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 18 September 2025;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 19 September 2025 sampai dengan tanggal 17 November 2025;
6. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 18 November 2025 sampai dengan tanggal 17 Desember 2025;
7. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 18 Desember 2025 sampai dengan tanggal 16 Januari 2026;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Dedi Suheri, S.H., M. Asril Siregar, S.H., M.H., Fuad Said Nasution, S.H., Bagus Satrio, S.H., Henromi, S.H., Para Advokat-Pengacara & Konsultan Hukum dari Kantor DSP LAW FIRM & PARTNERS, beralamat di Jalan Pembangunan II No. 65 F, Kelurahan Glugur Darat II, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 01 September 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 1421/Pid.B/2025/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 1421/Pid.B/2025/PN Mdn tanggal 20 Agustus 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1421/Pid.B/2025/PN Mdn tanggal 20 Agustus 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa MUHAMMAD HANAFI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan luka berat " sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan Kedua melanggar Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD HANAFI berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi masa penahanan seluruhnya yang dijalani Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti :
 - o 1 (satu) keping CD yang berisikan 2 (dua) rekaman CCTV;
 - Terlampir dalam berkas perkara;
 - o Pecahan kaca;
 - Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (limaribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima Nota Pembelaan (Pledoi) dari Penasihat Hukum Terdakwa;
2. Menyatakan perbuatan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 170 Ayat (2) ke-1, Pasal 170 Ayat (2) ke-2, Pasal 351 Ayat (2) sebagaimana Dakwaan Kesatu atau Kedua atau Dakwaan Ketiga;
3. Melepaskan Terdakwa Muhammad Hanafi dari segala tuntutan;
4. Memerintahkan Terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan segera setelah putusan diucapkan;
5. Memulihkan segala hak Terdakwa dalam kedudukan, harta serta martabatnya;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 1421/Pid.B/2025/PN Mdn



6. Membebankan biaya perkara kepada Negara;
Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa terdakwa **MUHAMMAD HANAFI bersama dengan BAYU (DPO)**, pada hari Minggu tanggal 04 Mei 2025 sekira pukul 01.45 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain di bulan Mei dalam tahun 2025, bertempat di Jalan Multatuli Blok FF No.14-15 Kel. Hamdan Kec. Medan maimun tepatnya di Milestone tempat hiburan malam atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan luka-luka**, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 03 Mei 2025 sekitar pukul 22.30 Wib terdakwa diundang oleh teman terdakwa yang bernama Bayu dan saat terdakwa sampai di Jl. Multatuli Blok FF No. 14-15 Kel. Hamdan Kec. Medan maimun tepatnya di Milestone tempat hiburan malam bersama Bayu dan teman-temannya sudah berada ditempat tersebut selanjutnya terdakwa bergabung bersama dengan mereka dan mereka minum-minum alkohol sehingga sudah dalam keadaan mabuk dan kemudian pada hari Minggu tanggal 04 Mei 2025, sekira pukul 01.45 Wib terdakwa bersama dengan Bayu berjoget mendekat dengan panggung dan pada saat mereka berjoget tiba-tiba security bernama Alip mengusir teman terdakwa Bayu dengan cara memiting leher Bayu selanjutnya melihat hal tersebut terdakwa menarik security bernama Alip yang memiting Bayu dan kemudian terdakwa didorong pihak security, selanjutnya tidak lama datanglah saksi korban Maguslim menarik terdakwa dan lanjut terdakwa kembali ke security mendorong terdakwa dan kemudian terdakwa ditarik oleh saksi korban Maguslim sehingga terdakwa bersama saksi korban Maguslim terjatuh tersandung loudspeaker dan saat itu terdakwa memukul saksi korban Maguslim menggunakan tangan kearah saksi korban Maguslim, dan terdakwa dan



temannya Bayu juga menginjak dan menendang saksi korban Maguslim lalu dipisahkan oleh security bernama Alip selanjutnya terdakwa mencoba meninggalkan tempat tersebut kearah lift namun terdakwa dilempari pada saat mencoba pergi dan dikarenakan terdakwa dilempari terdakwa melemparkan gelas kaca kearah kepala saksi korban Maguslim sehingga sehingga mengenai kepala Korban Maguslim dan saksi Korban Maguslim langsung terjatuh terduduk dan berdarah dikepala dan tangan, langsung saksi Korban Maguslim dibawa kerumah sakit dan dilakukan perawatan, selanjutnya dikarenakan saksi Korban Maguslim menjadi korban penganiyaan dan mengalami luka robek di dahi saksi korban Maguslim Korban, tangan kanan luka robek, lengan kanan luka memar, bagian mata dan bibir luka memar, tulang rusuk terasa sakit sehingga istri Korban yaitu saksi Betty membuat laporan kepihak kepolisian guna proses hukum lebih lanjut.

- Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 001/RSU-MFM/VER/V/2025 tanggal 04 Mei 2025, atas nama Maguslim yang ditanda tangani oleh dr. Aditya Sp.B pada Rumah Sakit Umum Martha Friska Multatuli yang hasil pemeriksaan menyimpulkan terdapat luka robek sebanyak 18 jahitan pada bagian dahi, terdapat luka robek 20 jahitan pada tiga ruas jari tangan kanan, terdapat luka memar pada bagian rusuk sebelah kanan, bahu tangan kanan, rahang kiri. Luka tersebut diakibatkan kekerasan benda tajam dan luka tersebut telah menimbulkan halangan dalam menjalankan kegiatan sehari-hari. Kesimpulan luka robek pada bagian wajah dan tangan.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa sehingga saksi korban Maguslim dirawat dirumah sakit selama 4 (empat) hari tidak dapat menggunakan tangan kanannya untuk mengangkat yang berat sehingga terhalang melaksanakan kegiatan sehari-hari dikarenakan untuk digerakkan saja jari tangan kanan saksi korban Maguslim masih terasa sakit dan nyeri.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHPidana.

ATAU

Kedua :

Bahwa terdakwa **MUHAMMAD HANAFI bersama denga BAYU (DPO)**, pada hari Minggu tanggal 04 Mei 2025 sekira pukul 01.45 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain di bulan Mei dalam tahun 2025, bertempat di Jalan Multatuli Blok FF No.14-15 Kel. Hamdan Kec. Medan maimun tepatnya di Milestone tempat hiburan malam atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, **dengan**



terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan luka berat, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 03 Mei 2025 sekitar pukul 22.30 Wib terdakwa diundang oleh teman terdakwa yang bernama Bayu dan saat terdakwa sampai di Jl. Multatuli Blok FF No. 14-15 Kel. Hamdan Kec.medan maimun tepatnya di Milestone tempat hiburan malam bersama Bayu dan teman-temannya sudah berada ditempat tersebut selanjutnya terdakwa bergabung bersama dengan mereka dan mereka minum-minum alkohol sehingga sudah dalam keadaan mabuk dan kemudian pada hari Minggu tanggal 04 Mei 2025, sekira pukul 01.45 Wib terdakwa bersama dengan Bayu berjoget mendekat dengan panggung dan pada saat mereka berjoget tiba-tiba sekurty bernama Alip mengusir teman terdakwa Bayu dengan cara memiting leher Bayu selanjutnya melihat hal tersebut terdakwa menarik sekurty bernama Alip yang memiting Bayu dan kemudian terdakwa didorong pihak sekurty, selanjutnya tidak lama datanglah saksi korban Maguslim menarik terdakwa dan lanjut terdakwa kembali ke sekurty mendorong terdakwa dan kemudian terdakwa ditarik oleh saksi korban Maguslim sehingga terdakwa bersama saksi korban Maguslim terjatuh tersandung loudspeaker dan saat itu terdakwa memukul saksi korban Maguslim menggunakan tangan kearah saksi korban Maguslim, dan terdakwa dan temannya Bayu juga menginjak dan menendang saksi korban Maguslim lalu dipisahkan oleh security bernama Alip selanjutnya terdakwa mencoba meninggalkan tempat tersebut kearah lift namun terdakwa dilempari pada saat mencoba pergi dan dikarenakan terdakwa dilempari terdakwa melemparkan gelas kaca kearah kepala saksi korban Maguslim sehingga sehingga mengenai kepala Korban Maguslim dan saksi Korban Maguslim langsung terjatuh terduduk dan berdarah dikepala dan tangan, langsung saksi Korban Maguslim dibawa kerumah sakit dan dilakukan perawatan, selanjutnya dikarenakan saksi Korban Maguslim menjadi korban penganiyaan dan mengalami luka robek di dahi saksi korban Maguslim Korban, tangan kanan luka robek, lengan kanan luka memar, bagian mata dan bibir luka memar, tulang rusuk terasa sakit sehingga istri Korban yaitu saksi Betty membuat laporan kepihak kepolisian guna proses hukum lebih lanjut.
- Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 001/RSU-MFM/VER/V/2025 tanggal 04 Mei 2025, atas nama Maguslim yang ditanda tangani oleh dr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aditya Sp.B pada Rumah Sakit Umum Martha Friska Multatuli yang hasil pemeriksaan menyimpulkan terdapat luka robek sebanyak 18 jahitan pada bagian dahi, terdapat luka robek 20 jahitan pada tiga ruas jari tangan kanan, terdapat luka memar pada bagian rusuk sebelah kanan, bahu tangan kanan, rahang kiri. Luka tersebut diakibatkan kekerasan benda tajam dan luka tersebut telah menimbulkan halangan dalam menjalankan kegiatan sehari-hari. Kesimpulan luka robek pada bagian wajah dan tangan.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa sehingga saksi korban Maguslim dirawat dirumah sakit selama 4 (empat) hari tidak dapat menggunakan tangan kanannya untuk mengangkat yang berat sehingga terhalang melaksanakan kegiatan sehari-hari dikarenakan untuk digerakkan saja jari tangan kanan saksi korban Maguslim masih terasa sakit dan nyeri.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHPidana.

ATAU

Ketiga :

Bahwa terdakwa **MUHAMMAD HANAFI**, pada hari Minggu tanggal 04 Mei 2025 sekira pukul 01.45 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain di bulan Mei dalam tahun 2025, bertempat di Jalan Multatuli Blok FF No.14-15 Kel. Hamdan Kec. Medan maimun tepatnya di Milestone tempat hiburan malam atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, **penganiayaan mengakibatkan luka-luka berat**, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 03 Mei 2025 sekitar pukul 22.30 Wib terdakwa diundang oleh teman terdakwa yang bernama Bayu dan saat terdakwa sampai di Jl. Multatuli Blok FF No. 14-15 Kel. Hamdan Kec. Medan maimun tepatnya di Milestone tempat hiburan malam bersama Bayu dan teman-temannya sudah berada ditempat tersebut selanjutnya terdakwa bergabung bersama dengan mereka dan mereka minum-minum alkohol sehingga sudah dalam keadaan mabuk dan kemudian pada hari Minggu tanggal 04 Mei 2025, sekira pukul 01.45 Wib terdakwa bersama dengan Bayu berjoget mendekat dengan panggung dan pada saat mereka berjoget tiba-tiba security bernama Alip mengusir teman terdakwa Bayu dengan cara memiting leher Bayu selanjutnya melihat hal tersebut terdakwa menarik security bernama Alip yang memiting Bayu dan kemudian terdakwa didorong pihak security, selanjutnya tidak lama datanglah saksi korban Maguslim menarik terdakwa dan lanjut terdakwa kembali ke security mendorong

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 1421/Pid.B/2025/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



terdakwanda kemudian terdakwa ditarik oleh saksi korban Maguslim sehingga terdakwa bersama saksi korban Maguslim terjatuh tersandung loudspeaker dan saat itu terdakwa memukul saksi korban Maguslim menggunakan tangan kearah saksi korban Maguslim, dan terdakwa dan temannya Bayu juga menginjak dan menendang saksi korban Maguslim lalu dipisahkan oleh security bernama Alip selanjutnya terdakwa mencoba meninggalkan tempat tersebut kearah lift namun terdakwa dilempari pada saat mencoba pergi dan dikarenakan terdakwa dilempari terdakwa melemparkan gelas kaca kearah kepala saksi korban Maguslim sehingga sehingga mengenai kepala Korban Maguslim dan saksi Korban Maguslim langsung terjatuh terduduk dan berdarah dikepala dan tangan, langsung saksi Korban Maguslim dibawa kerumah sakit dan dilakukan perawatan, selanjutnya dikarenakan saksi Korban Maguslim menjadi korban penganiyaan dan mengalami luka robek di dahi saksi korban Maguslim Korban, tangan kanan luka robek, lengan kanan luka memar, bagian mata dan bibir luka memar, tulang rusuk terasa sakit sehingga istri Korban yaitu saksi Betty membuat laporan kepihak kepolisian guna proses hukum lebih lanjut.

- Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 001/RSU-MFM/VER/V/2025 tanggal 04 Mei 2025, atas nama Maguslim yang ditanda tangani oleh dr. Aditya Sp.B pada Rumah Sakit Umum Martha Friska Multatuli yang hasil pemeriksaan menyimpulkan terdapat luka robek sebanyak 18 jahitan pada bagian dahi, terdapat luka robek 20 jahitan pada tiga ruas jari tangan kanan, terdapat luka memar pada bagian rusuk sebelah kanan, bahu tangan kanan, rahang kiri. Luka tersebut diakibatkan kekerasan benda tajam dan luka tersebut telah menimbulkan halangan dalam menjalankan kegiatan sehari-hari. Kesimpulan luka robek pada bagian wajah dan tangan.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa sehingga saksi korban Maguslim dirawat dirumah sakit selama 4 (empat) hari tidak dapat menggunakan tangan kanannya untuk mengangkat yang berat sehingga terhalang melaksanakan kegiatan sehari-hari dikarenakan untuk digerakkan saja jari tangan kanan saksi korban Maguslim masih terasa sakit dan nyeri.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 351 ayat (2) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa atau Penasihat Hukumnya telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 1421/Pid.B/2025/PN Mdn, tanggal 02 Oktober 2025 yang amarnya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa Muhammad Hanafi tersebut tidak dapat diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 1421/Pid.B/2025/PN Mdn atas nama Terdakwa tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. MAGUSLIM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa saat ini sehubungan dengan tindak pidana penganiayaan;

- Bahwa penganiayaan yang dilakukan Terdakwa Muhammad Hanafi terhadap Saksi terjadi pada hari Minggu tanggal 04 Mei 2025 sekira pukul 01.45 WIB di Jalan Multatuli Blok FF No. 14-15 Kelurahan Hamdan Kecamatan Medan Maimun tepatnya di Milestone tempat hiburan malam;

- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi dengan cara pertama melakukan pemukulan terhadap security bernama Alip dikarenakan Saksi sebagai penanggung jawab Saksi mencoba untuk meleraikan keributan tersebut tidak lama Terdakwa bersama teman-temannya melakukan pemukulan terhadap Alip dan Saksi mencoba meleraikan kembali namun saat Saksi mencoba meleraikan dengan cara menarik Terdakwa dan Saksi tersandung loudspeaker sehingga Saksi terjatuh kemudian Saksi dipukul dan dipijak oleh Terdakwa dan teman-temannya dan tidak lama dipisahkan oleh security dikarenakan Terdakwa dan teman-temannya tidak terima dikeluarkan lalu Terdakwa melemparkan gelas ke arah kepala Saksi sehingga mengenai kepala Saksi dan Saksi langsung terjatuh terduduk dan berdarah di kepala dan tangan kemudian Saksi langsung dibawa ke Rumah Sakit dan dilakukan perawatan;

- Bahwa Saksi mengalami luka robek sebanyak 18 (delapan belas) jahitan pada bagian dahi, luka robek 20 (dua puluh) jahitan pada bagian ruas jari tangan kanan, luka memar pada bagian rusuk sebelah kanan, luka memar pada bagian bahu tangan kanan, luka memar pada bagian rahang kiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat penganiayaan tersebut Saksi terganggu untuk kegiatan sehari-hari dan dirawat di Rumah Sakit;
 - Bahwa sebabnya Terdakwa melakukan penganiayaan karena Terdakwa tidak terima diperingati oleh security sehingga Terdakwa marah dan langsung melakukan penganiayaan;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan sebagian keberatan;
2. T. ANDRI SITORUS, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa saat ini sehubungan dengan tindak pidana penganiayaan;
 - Bahwa penganiayaan yang dilakukan Terdakwa Muhammad Hanafi terhadap Saksi korban Maguslim terjadi pada hari Minggu tanggal 04 Mei 2025 sekira pukul 01.45 WIB di Jalan Multatuli Blok FF No. 14-15 Kelurahan Hamdan Kecamatan Medan Maimun tepatnya di Milestone tempat hiburan malam;
 - Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara pertama melakukan pemukulan terhadap security bernama Alip dikarenakan Saksi korban sebagai penanggung jawab Saksi korban mencoba untuk meleraikan keributan tersebut setelah korban memisahkan keributan tidak lama Terdakwa bersama teman-temannya melakukan pemukulan terhadap Alip dan Saksi korban mencoba meleraikan kembali namun saat Saksi korban menarik Terdakwa Saksi korban tersandung loudspeaker sehingga Saksi korban dan Terdakwa terjatuh kemudian Saksi korban dipukul dan dipijak oleh Terdakwa dan teman-temannya dan tidak lama dipisahkan oleh security dan dikarenakan Terdakwa dan teman-temannya tidak terima dikeluarkan lalu Terdakwa melemparkan gelas kearah kepala Saksi korban sehingga mengenai kepala Saksi korban dan Saksi korban langsung terjatuh terduduk dan berdarah di kepala dan tangan kemudian Saksi korban dibawa ke Rumah Sakit dan dilakukan perawatan;
 - Bahwa Saksi berada di lokasi kejadian dikarenakan Saksi datang sebagai tamu di Jalan Multatuli Blok FF No. 14-15 Kelurahan Hamdan Kecamatan Medan Maimun tepatnya di Milestone;
 - Bahwa sebabnya Terdakwa melakukan penganiayaan karena Terdakwa tidak terima diperingati oleh security sehingga Terdakwa marah dan langsung melakukan penganiayaan;
 - Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi korban menggunakan tangan dan kaki juga menggunakan gelas kaca;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 1421/Pid.B/2025/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan sebagian keberatan;
3. dr. ADITHYA HUSNI, Sp.B, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa saat ini sehubungan dengan tindak pidana penganiayaan;
- Bahwa Saksi pernah menangani luka akibat penganiayaan;
- Bahwa Saksi bekerja di Rumah Sakit Umum Martha Friska Multatuli Medan sebagai dokter ahli bedah;
- Bahwa Saksi korban datang ke Rumah Sakit dengan kondisi luka robek pada bagian dahi dan bagian tangan kanan disertai pendarahan serta terdapat luka memar pada bagian dada sebelah kanan, bagian bahu kanan dan rahang kiri;
- Bahwa Saksi ada menandatangani Visum Et Repertum Saksi korban;
- Bahwa luka robek yang dialami Saksi korban sebanyak 18 (delapan belas) jahitan pada bagian dahi, luka robek 20 (dua puluh) jahitan pada bagian ruas jari tangan kanan, luka memar pada bagian rusuk sebelah kanan, luka memar pada bagian bahu tangan kanan, luka memar pada bagian rahang kiri dari luka-luka tersebut tidak mengakibatkan kecacatan dari hasil Radiology dada proyek PA tidak tampak ada patah tulang dada;
- Bahwa Saksi korban dirawat di Rumah Sakit Martha Friska Multatuli selama 4 (empat) hari sejak tanggal 04 Mei 2025 sampai dengan tanggal 07 Mei 2025;
- Bahwa kondisi Saksi korban saat Saksi tangani dalam keadaan sadar;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan sebagian keberatan;
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa serta dimintai keterangan sehubungan dengan tindak pidana penganiayaan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Sabtu tanggal 14 Juni 2025 sekira pukul 14.00 WIB di Jalan Kota Baru Kelurahan Petisah Tengah Kecamatan Medan Petisah tepatnya di INA Cafe;
- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 04 Mei 2025 sekira pukul 01.45 WIB di Jalan Multatuli Blok FF No. 14-15 Kelurahan Hamdan Kecamatan Medan Maimun tepatnya di Milestone tempat hiburan malam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi korban dengan cara memukul Saksi korban menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 2 (dua) kali ke arah dada dan selanjutnya Terdakwa melemparkan gelas kaca ke arah atas;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi korban dengan menggunakan tangan kosong dan menggunakan gelas kaca;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 03 Mei 2025 sekira pukul 22.30 WIB Terdakwa diundang oleh teman Terdakwa yang bernama Bayu dan pada saat Terdakwa sampai di Jalan Multatuli Blok FF No. 14-15 Kelurahan Hamdan Kecamatan Medan Maimun tepatnya di Milestone tempat hiburan malam, Bayu dan teman-temannya sudah berada di tempat tersebut selanjutnya Terdakwa bergabung bersama dengan mereka dan minum-minum alkohol sehingga sudah dalam keadaan mabuk dan kemudian pada hari Minggu tanggal 04 Mei 2025 sekira pukul 01.45 WIB, Terdakwa bersama dengan Bayu berjoget tiba-tiba security mengusir Bayu dari panggung dengan cara memiting leher Bayu, melihat hal tersebut Terdakwa menarik security yang memiting Bayu kemudian Terdakwa didorong oleh pihak security tidak lama datang Saksi korban menarik Terdakwa dan Terdakwa mendorong Saksi korban dan Terdakwa kembali ke security yang mendorong Terdakwa kemudian Terdakwa ditarik oleh Saksi korban dan Terdakwa bersama dengan Saksi korban terjatuh tersandung loudspeaker dan saat itu Terdakwa memukul Saksi korban menggunakan tangan ke arah Saksi korban selanjutnya Terdakwa mencoba meninggalkan tempat tersebut ke arah lift namun Terdakwa dilempari pada saat mencoba pergi dan dikarenakan Terdakwa dilempari lalu Terdakwa melemparkan gelas kaca ke arah atas saat Terdakwa didepan lift setelah itu Terdakwa meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa adapun awalnya Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa tidak ada permasalahan dengan Saksi korban namun saat itu Terdakwa bersama dengan teman-teman Terdakwa sedang mabuk namun pihak security yang memulai keributan dengan cara memiting leher Bayu;
- Bahwa menurut Terdakwa gelas kaca yang Terdakwa lempar tidak mengenai kepala Saksi korban;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) keping CD yang berisikan 2 (dua) rekaman CCTV;
- Pecahan kaca;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti telah dibenarkan Saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa penganiayaan yang dilakukan Terdakwa Muhammad Hanafi terhadap Saksi korban Maguslim terjadi pada hari Minggu tanggal 04 Mei 2025 sekira pukul 01.45 WIB di Jalan Multatuli Blok FF No. 14-15 Kelurahan Hamdan Kecamatan Medan Maimun tepatnya di Milestone tempat hiburan malam;

- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi korban dengan cara pertama melakukan pemukulan terhadap security bernama Alip dikarenakan Saksi korban sebagai penanggung jawab Saksi korban mencoba untuk meleraikan keributan tersebut tidak lama Terdakwa bersama teman-temannya melakukan pemukulan terhadap Alip dan Saksi korban mencoba meleraikan kembali namun saat Saksi korban mencoba meleraikan dengan cara menarik Terdakwa dan Saksi korban tersandung loudspeaker sehingga Saksi korban terjatuh kemudian Saksi korban dipukul dan dipijak oleh Terdakwa dan teman-temannya dan tidak lama dipisahkan oleh security dikarenakan Terdakwa dan teman-temannya tidak terima dikeluarkan lalu Terdakwa melemparkan gelas ke arah kepala Saksi korban sehingga mengenai kepala Saksi korban dan Saksi korban langsung terjatuh terduduk dan berdarah di kepala dan tangan kemudian Saksi korban langsung dibawa ke Rumah Sakit dan dilakukan perawatan;

- Bahwa Saksi korban mengalami luka robek sebanyak 18 (delapan belas) jahitan pada bagian dahi, luka robek 20 (dua puluh) jahitan pada bagian ruas jari tangan kanan, luka memar pada bagian rusuk sebelah kanan, luka memar pada bagian bahu tangan kanan, luka memar pada bagian rahang kiri;

- Bahwa akibat penganiayaan tersebut Saksi korban terganggu untuk kegiatan sehari-hari dan dirawat di Rumah Sakit;

- Bahwa sebabnya Terdakwa melakukan penganiayaan karena Terdakwa tidak terima diperingati oleh security sehingga Terdakwa marah dan langsung melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa
2. Terang terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka berat

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa terhadap unsur "Barang siapa" yang maksudnya adalah siapa saja orang yang merupakan subyek atau pelaku tindak pidana yang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan baik berdasarkan keterangan Saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa Terdakwa adalah sebagai subyek atau pelaku tindak pidana ini, demikian juga dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam dakwaan penuntut umum ternyata telah cocok dengan identitas Terdakwa dipersidangan, kemudian sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku dalam tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini, maka berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Terang terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka berat

Menimbang, bahwa oleh karena unsur pasal ini bersifat alternatif, maka apabila salah satu dari elemen unsur tersebut terpenuhi, maka keseluruhan unsur inipun juga dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa penganiayaan yang dilakukan Terdakwa Muhammad Hanafi terhadap Saksi korban Maguslim terjadi pada hari Minggu tanggal 04 Mei 2025 sekira pukul 01.45 WIB di Jalan Multatuli Blok FF No. 14-15 Kelurahan Hamdan Kecamatan Medan Maimun tepatnya di Milestone tempat hiburan malam dimana Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi



korban dengan cara pertama melakukan pemukulan terhadap security bernama Alip dikarenakan Saksi korban sebagai penanggung jawab Saksi korban mencoba untuk meleraikan keributan tersebut tidak lama Terdakwa bersama teman-temannya melakukan pemukulan terhadap Alip dan Saksi korban mencoba meleraikan kembali namun saat Saksi korban mencoba meleraikan dengan cara menarik Terdakwa dan Saksi korban tersandung loudspeaker sehingga Saksi korban terjatuh kemudian Saksi korban dipukul dan dipijak oleh Terdakwa dan teman-temannya dan tidak lama dipisahkan oleh security dikarenakan Terdakwa dan teman-temannya tidak terima dikeluarkan lalu Terdakwa melemparkan gelas ke arah kepala Saksi korban sehingga mengenai kepala Saksi korban dan Saksi korban langsung terjatuh terduduk dan berdarah di kepala dan tangan kemudian Saksi korban langsung dibawa ke Rumah Sakit dan dilakukan perawatan;

Menimbang, bahwa Saksi korban mengalami luka robek sebanyak 18 (delapan belas) jahitan pada bagian dahi, luka robek 20 (dua puluh) jahitan pada bagian ruas jari tangan kanan, luka memar pada bagian rusuk sebelah kanan, luka memar pada bagian bahu tangan kanan, luka memar pada bagian rahang kiri dan akibat penganiayaan tersebut Saksi korban terganggu untuk kegiatan sehari-hari serta dirawat di Rumah Sakit;

Menimbang, bahwa sebabnya Terdakwa melakukan penganiayaan karena Terdakwa tidak terima diperingati oleh security sehingga Terdakwa marah dan langsung melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 001/RSU-MFM/VER/V/2025 tanggal 04 Mei 2025, atas nama Maguslim yang ditanda tangani oleh dr. Aditya Sp.B pada Rumah Sakit Umum Martha Friska Multatuli yang hasil pemeriksaan menyimpulkan terdapat luka robek sebanyak 18 jahitan pada bagian dahi, terdapat luka robek 20 jahitan pada tiga ruas jari tangan kanan, terdapat luka memar pada bagian rusuk sebelah kanan, bahu tangan kanan, rahang kiri. Luka tersebut diakibatkan kekerasan benda tajam dan luka tersebut telah menimbulkan halangan dalam menjalankan kegiatan sehari-hari. Kesimpulan luka robek pada bagian wajah dan tangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa yang telah melakukan pemukulan atau pelemparan gelas terhadap Saksi korban Maguslim telah terbukti dalam melakukan kekerasan terhadap orang sebagaimana yang dimaksud dalam unsur ini;



Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, menurut Majelis berkeyakinan bahwa unsur kedua dalam dakwaan ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwa dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa/Penasihat Hukum telah mengajukan pembelaannya sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan unsur-unsur Pasal tersebut diatas maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan nota pembelaan Terdakwa/Penasihat Hukum tersebut diatas, sehingga Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan, dengan demikian nota pembelaan Terdakwa/Penasihat Hukum harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) keping CD yang berisikan 2 (dua) rekaman CCTV;

Terlampir dalam berkas perkara;

- Pecahan kaca;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban mengalami luka-luka;

Keadaan yang meringankan :



- Terdakwa bersikap sopan di depan persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD HANAFI tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan terang-terangan dan bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka berat" sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) keping CD yang berisikan 2 (dua) rekaman CCTV;Terlampir dalam berkas perkara;
 - Pecahan kaca;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000.00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan pada hari Selasa, tanggal 09 Desember 2025, oleh Zufida Hanum, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dr. Khamozaro Waruwu, S.H., M.H., dan Dr. Sarma Siregar, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 16 Desember 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Joni, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Vina Monika, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Dr. Khamozaro Waruwu, S.H., M.H.

Zufida Hanum, S.H., M.H.

Dr. Sarma Siregar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Joni, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)